

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3474/2535	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด	โจทก์
	จำเลยร่วม	โจทก์
	นางสาวอัศนีย์ รัตนมงคล	โจทก์
	ห้างหุ้นส่วนจำกัดมงคลหรืออีคิวแมนท์	
	กับพวก	
		จำเลย
	นางมงคล พุณิสกุลวงศ์ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางอโนรัตน์ พุณิสกุลวงศ์ ที่ 2	จำเลย
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 247, มาตรา 252

ความว่า จำเลยทั้งสองเชื่อว่าศาลจะสั่งรับฎีกา ซึ่งฎีกา ของจำเลยทั้งสองมี ภาระที่จะทำให้ศาลฎีกาเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ศาลชั้นต้นได้ โปรดมีคำสั่งให้ระงับการ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ได้ทำการขายทอดตลาดไว้ก่อนจนกว่า ศาล ฎีกาจะมีคำสั่ง

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 18425 แขวง บางพลัด เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 เพื่อบังคับชำระหนี้ ตามคำพิพากษา ฯลฯ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการขายทอด ตลาดทรัพย์ที่ยึดดังกล่าว โดยโจทก์เป็นผู้สุ่ราคาสูงสุดและเป็นผู้ ซื้อทรัพย์ได้เป็น

จำนวนเงิน 3,700,000 บาท จำเลยที่ 2 ที่ 3 ยื่นคำร้องว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ระเบียบว่าด้วยการบังคับคดี โดยผู้เข้าสู่วราคาคนอื่นไม่มีโอกาสสู่วราคา หากมีการประมูลโดยถูกต้อง ราคาทรัพย์ที่ขาย จะสูงกว่านี้ ขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการขายทอดตลาด ดังกล่าวและให้ประกาศขายใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์และยื่นคำร้องขอให้ระงับการโอนกรรมสิทธิ์ในการขายทอดตลาดในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า กรณีเป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าไม่มีเหตุสมควรที่จะสั่งให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตามคำร้องของ ผู้ร้องให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ(อันดับ 3 แผ่นที่ 4)

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 4,5)

คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 แล้วจึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 แล้วจึงไม่จำเป็นต้องสั่งคำร้องนี้

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงฆ์-โสภณ จันเทรมาะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ